

原議保存期間 3 年
(平成 23 年 12 月 31 日まで)

各管区警察局広域調整担当部長
警視庁生活安全部長
各道府県警察本部長
各方面本部長
(参考送付先)

警察大学校生活安全教養部長
各管区警察学校長

警察庁丁生環発第 349 号
平成 20 年 12 月 9 日
警察庁生活安全局生活環境課長

銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の一部の施行について

みだしのことについては、「銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律の施行について」(平成20年12月5日付け警察庁丙生環発第44号)により通達されたとおり、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律(平成20年法律第86号。以下「改正法」という。)のうち所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大に係る規定(第2条第2項の改正規定及び附則第4条の規定)については、公布の日から1月が経過した日(平成21年1月5日)から施行されることとなったが、第2条第2項の改正規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法(以下「法」という。)第2条第2項の規定及び改正法附則第4条の規定(以下「今回施行部分」という。)の趣旨、内容及び解釈並びに改正法の一部施行(改正法のうち所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大に係る規定の施行のことをいう。以下同じ。)に当たっての留意事項は、当該通達によるほか、下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

記

第1 所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大(法第2条第2項関係)

1 趣旨

剣の形状をした諸刃の刃物は、もともと刺突用の凶器として製作されたものであり、殺傷能力が高く、社会的有用性も希薄であることから、所持の禁止の対象となる剣の範囲を拡大するものである。

2 内容

刃渡り 5.5 センチメートル以上 15 センチメートル未満の剣が新たに刀剣類とされた。なお、剣以外の刀剣類(刀、やり、なぎなた等)の範囲は変更されていない。

3 解釈

- (1) 新たに刀剣類とされた刃渡り 5.5 センチメートル以上 15 センチメートル未満の剣については、何人も、法令に基づき職務のため所持する場合等を除き、所持してはならない(法第3条第1項)。

- (2) 新たに所持の禁止の対象となる刃渡り 5.5 センチメートル以上 15 センチメートル未満の「剣」とは、いわゆるダガーナイフのみを指すものではなく、社会通念上、剣としての形態及び実質を備えたもの（柄を付けて用いる左右均整の形状をした諸刃の鋼質性の刃物であって、先端部が著しく鋭く、本来殺傷の用具としての機能を有するもの）であれば、ダイバーズナイフ、スローイングナイフ（投げナイフ）等の名称で販売されているものもこれに該当する。

4 その他

- (1) 刀剣類たる剣の範囲の拡大に伴い、模造刀剣類（法第 22 条の 4）の範囲も拡大されることになる。すなわち、改正法の一部施行後は、金属で作られ、かつ、刃渡り 5.5 センチメートル以上 15 センチメートル未満の剣に著しく類似する形態を有する物は、模造刀剣類となる。
- (2) 多くの都道府県においては、青少年保護育成条例等において、剣のような形状をした刃物等を規制対象とし、その青少年への販売等を禁止していると承知しているが、改正法による規制とこれら条例による規制とは、規制目的、規制対象物、規制対象者、規制される行為の各点において差異があることから、互いに抵触するものではない。したがって、刃渡り 5.5 センチメートル以上 15 センチメートル未満の剣を不法に所持する者が条例に違反する行為をした場合には、刀剣類の不法所持罪及び条例違反の罪が成立し、両罪は併合罪の關係に立つものと解される。

第 2 剣の範囲の拡大に関する経過措置（改正法附則第 4 条関係）

1 趣旨及び内容

(1) 第 1 項

特定刀剣類所持者又は特定刀剣類所持者から当該特定刀剣類について輸出若しくは廃棄の取扱いを委託された者で当該特定刀剣類をそれぞれ輸出若しくは廃棄のため所持するものについては、改正法の一部施行の日から 6 月間（以下この期間のことを「猶予期間」という。）は、当該特定刀剣類に関する限り、刀剣類の所持禁止の規定を適用しないこととされた。

これは、特定刀剣類所持者に対し、その所持する特定刀剣類を換価等により処分するための期間としての猶予期間を付与することにより、財産権に配慮する趣旨である。

(2) 第 2 項

特定刀剣類所持者について、法第 10 条第 1 項（所持の態様についての制限）及び第 21 条の 2 第 2 項（譲渡の制限）の規定を準用することとされた。

これは、猶予期間中における特定刀剣類所持者による特定刀剣類の所持は禁止されていないが、その場合であっても、当該特定刀剣類の携帯等及び譲渡等を自由に認めることは危害予防上妥当でないことから、特定刀剣類所持者につ

いても、特定刀剣類の携帯等及び譲渡等に関しては、刀剣類の所持許可を受けた者と同様の規制に服させることとしたものである。

したがって、特定刀剣類所持者は、猶予期間中、特定刀剣類の所持自体は適法に行うことができるが、正当な理由がある場合を除いては、当該特定刀剣類を携帯し、又は運搬してはならず、これに違反した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる（第3項）。

また、特定刀剣類所持者は、特定刀剣類の輸出又は廃棄の取扱いを委託する場合を除き、譲受人若しくは借受人が法第3条第1項第2号の2に該当することを確認した場合又は譲受人若しくは借受人が法第7条第1項の許可証（刀剣類所持許可証）を提示した場合でなければ、当該特定刀剣類を譲り渡し又は貸し付けてはならず、これに違反して特定刀剣類を譲り渡し又は貸し付けた場合には、6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる（第4項）。

2 解釈

（1）第1項

ア 猶予期間の終期は、平成21年7月4日である。

イ 「特定刀剣類」とは、法文上「同号（改正法附則第1条第1号）に掲げる規定の施行により新たに同号に掲げる規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第2項の刀剣類となる物」と定義されているが、具体的には、刃渡り5.5センチメートル以上15センチメートル未満の剣のことである。

ウ 「特定刀剣類所持者」とは、改正法の一部施行の際（すなわち平成21年1月5日午前零時の時点で）現に特定刀剣類を所持している者を指す。

エ 特定刀剣類の「輸出の取扱いを委託された者」（以下「輸出受託者」という。）とは、例えば、貿易商社、運送業者等で、特定刀剣類を輸出するための運搬、保管、積込等の取扱いを特定刀剣類所持者から委託されたものを指し、輸出受託者から輸出の取扱いを再委託された者は含まれない。

オ 特定刀剣類の「廃棄の取扱いを委託された者」（以下「廃棄受託者」という。）とは、例えば、金属くず回収業者等で金属を破碎するための設備を有するものや特定刀剣類の引取りを担当する警察職員で、特定刀剣類の廃棄の取扱いを特定刀剣類所持者から委託されたものを指し、廃棄受託者から特定刀剣類の廃棄の取扱いを再委託された者は含まれない。

カ 改正法の一部施行後に特定刀剣類の所持を開始した者は、輸出受託者又は廃棄受託者に該当する場合を除き、経過措置の対象とならず、猶予期間中の所持であっても刀剣類の不法所持罪が成立する。

キ 本項の規定は「当該特定刀剣類に関する限り」適用されるものである。したがって、特定刀剣類所持者が、改正法の一部施行後新たに別の特定刀剣類を所持するに至った場合には、猶予期間中であっても、当該新たに所持することとなった特定刀剣類に関しては、刀剣類の不法所持罪が成立する。

(2) 第2項

ア 輸出受託者又は廃棄受託者は、それぞれ輸出又は廃棄のために特定刀剣類を所持する場合に限り、猶予期間中、適法に所持できるものであるから、これらの者が法第10条第1項の規定に違反するような行為をしたときは、刀剣類の不法所持罪が成立する。

イ 輸出受託者又は廃棄受託者がそれぞれ特定刀剣類の輸出又は廃棄を果たせなかった場合において、猶予期間中に、委託に係る特定刀剣類を特定刀剣類所持者に返却する行為は、原状回復行為であるから、その返却のために特定刀剣類を携帯し、又は運搬する行為は、刀剣類の不法所持罪を構成しない。

ウ 特定刀剣類所持者が猶予期間中に改正法附則第4条第2項において準用する法第21条の2第2項に違反する行為をしたときは、譲渡の制限違反の罪（改正法附則第4条第4項）のほか、購入者について成立する刀剣類の不法所持罪の従犯が重ねて成立し得る。なお、両罪が成立する場合においては、両罪は観念的競合の関係に立つと解される。

また、特定刀剣類所持者が猶予期間中に特定刀剣類を青少年に販売等した場合には、第1の4(2)と同様の理由により、譲渡の制限違反の罪や刀剣類の不法所持罪の従犯に加え、条例違反の罪が成立する。なお、これらの罪は観念的競合の関係に立つと解される。

第3 改正法の一部施行に当たっての留意事項

1 広報活動の徹底

改正法のうち今回施行部分については、参議院内閣委員会において「ダガーナイフ等特定刀剣類の所持禁止の規定について、その適用が除外されている期間内に確実に廃棄等が行われるよう、法改正の内容の周知徹底を積極的に図ること。」との附帯決議がなされたところである。そこで、改正法の一部施行後は、同附帯決議の内容も踏まえ、刃物販売業者等の関係事業者とも連携しつつ、ホームページ、交番・駐在所のミニコミ紙等の各種広報媒体を用いるなどして、今回施行部分の内容を周知するための広報活動を徹底すること。

2 部内教養の徹底

所持の禁止の対象となる剣の範囲の拡大に伴う特定刀剣類の所持事案（猶予期間中における特定刀剣類所持者による正当な理由によらない携帯等事案を含む。）の検挙は、地域警察活動によるところが大きいと見込まれることから、特に地域警察官に対しては、今回改正部分の内容を周知するための教養を徹底すること。

3 警察における特定刀剣類の引取りの実施

猶予期間中における特定刀剣類の廃棄を促進するためには、特定刀剣類を安全かつ確実に廃棄することが必ずしも容易でないことにかんがみ、特定刀剣類所持者がその所持する特定刀剣類を容易に廃棄することができるような受け皿を整備

することが有益であると考えられるところ、前記附帯決議の内容も踏まえ、改正法の一部施行後は、警察においても、特定刀剣類所持者からの求めに応じ、特定刀剣類の引取りを実施することとする。

そこで、猶予期間中においては、すべての警察署において特定刀剣類の引取りを実施するとともに、事後の紛議の防止、引き取った特定刀剣類の滅失の防止等の観点から、特定刀剣類の引取りに係る手続を整備すること。

4 特定刀剣類の所持に係る取締り上の留意点

- (1) 猶予期間中に特定刀剣類の所持（携帯及び運搬を含む。）の事実を認知した場合には、主体が改正法附則第4条第1項に掲げる者であるかどうか及び所持の始期によって犯罪の成否及び成立する場合の適用罰条が異なることに留意すること。

すなわち、主体が特定刀剣類所持者である場合においては、改正法の一部施行前から所持している特定刀剣類を所持すること自体は猶予期間に限り犯罪を構成しないが、当該特定刀剣類を正当な理由なしに携帯等した場合には、改正法附則第4条第2項違反の罪が成立する。また、改正法の施行後新たに別の特定刀剣類の所持を開始した場合には、当該特定刀剣類に関しては、刀剣類の不法所持罪が成立する。

次に、主体が改正法附則第4条第1項に掲げる者でない場合においては、経過措置の適用がないことから、所持の態様にかかわらず、刀剣類の不法所持罪が成立する。

さらに、主体が輸出受託者又は廃棄受託者である場合については、第2の2(2)アに記したとおりである。

- (2) 猶予期間中における特定刀剣類に係る不法所持罪の立件は、所持の始期が改正法の一部施行後であることが自白以外の証拠によって認定できる場合に限り行い、当該認定が困難な場合は、原則として、所持者を特定刀剣類所持者とみなして犯罪の成否及び適用罰条を決すること。
- (3) 猶予期間の経過後は、あらゆる警察活動を通じて、特定刀剣類に係る不法所持罪の検挙に努めること。

5 特定刀剣類に係る所持許可申請への対応

- (1) 事前相談への対応

改正法の一部施行後、法第4条第1項第6号（狩猟、有害鳥獣駆除等の用途に供するため必要な刀剣類を所持しようとする者）に該当するとして特定刀剣類の所持許可を受けることを希望する者から許可申請に先立ち事前相談がなされた場合には、いかなる態様での使用を予定しているのか（これまでの使用実績を含む。）、刃渡りが短く狩猟等には不向きと思われる短剣をことさらに狩猟等に用いようとする理由等の点を詳細に聴取すること。

- (2) 審査基準へのあてはめ

特定刀剣類に係る所持許可申請がなされた場合においては、危害予防の観点から審査を厳格に行うこと。特に、剣を片刃の刃物でも十分に目的を達し得る用途に供しようとする場合には、各都道府県警察において定めている刀剣類所持許可申請に係る審査基準中に刀剣類の所持許可の物的基準として掲げている「当該用途に供する上で不必要に過大な機能が備わっていない」との要件を満たさないと考えられることに留意すること。

(3) 刀剣類所持許可申請書備考欄の記載

刀剣類所持許可申請書（銃砲刀剣類所持等取締法施行規則（以下「規則」という。）別記様式第4号の2）の備考欄には「刃渡り欄には、刀、剣及びなぎなたにあつては切先とむねまちとを結ぶ直線の長さ（中略）を記載すること。」とあるが、剣については、これにかかわらず、2箇所刃区を結ぶ線分と切先との最短距離を刃渡り欄に記載させること。

(4) 猶予期間中における所持許可申請に係る留意事項

ア 刀剣類の所持許可を受けようとする者は、許可申請に際し、譲渡等承諾書又は相続、発見その他当該刀剣類を所持することとなる理由を証明する書類を刀剣類所持許可申請書に添付しなければならないこととされているが（規則第4条の2第1項第1号）、申請者が特定刀剣類所持者である場合は、申請段階において、既に申請に係る特定刀剣類を所持していることから、同号に規定する書類としては、当該特定刀剣類の所持の始期を記載した申述書を提出させること。

イ 法第4条第1項第7号に掲げる者（祭礼等の年中行事に用いる刀剣類その他の刀剣類で所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められるものを所持しようとする者）に該当するとして刀剣類の所持許可を受けようとする者は、許可申請に際し、当該刀剣類を所持しようとする理由を記載した書類を刀剣類所持許可申請書に添付しなければならないこととされているが（規則第4条の2第1項第7号）、申請者が特定刀剣類所持者である場合は、申請段階において、既に申請に係る特定刀剣類を所持していることから、同号に規定する書類としては、当該特定刀剣類を所持するに至った経緯及び所持することが一般の風俗慣習上やむを得ないと認められる理由を記した申述書を提出させること。

ウ 現物確認の時期

特定刀剣類について所持許可を行う場合には、許可証を交付する時点で許可に係る特定刀剣類の現物を確認すること。この場合においては、許可証に記載する確認日は、許可証交付の日とすること。

なお、申請の段階において所持許可を受けようとする物の提示を求めることは、それが所持の禁止の対象となる特定刀剣類であるかどうかを警察において判別することができるなどの点で、申請者の利益にもかなうことから、

申請に際しては、所持許可を受けようとする物を持参するよう、申請者に指導すること。

エ 申請に対する処分への本部主管課の関与

専決規程によって刀剣類の所持許可が警察署長専決となっている場合であっても、特定刀剣類に係る刀剣類所持許可申請については、本部主管課と協議させることとし、申請に対する処分の当否を本部主管課が責任をもって判断すること。

なお、猶予期間中、特定刀剣類に係る所持許可申請がなされた場合には、申請に対する処分に先立ち、警察庁に報告されたい。